

1504259-90.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: RENATA CAROLINA CASIMIRO BRAGA VELLOSO ROOS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2048912/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 23136677 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2048912 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME DIONILDO LEITE

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às18h00min

1504259-90.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504259-90.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2048912/2022 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 23136677 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2048912 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME DIONILDO LEITE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA CAROLINA CASIMIRO BRAGA VELLOSO ROOS

VISTOS.

GUILHERME DIONILDO LEITE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque teria, supostamente, por volta das 22h30min, do dia 19 de fevereiro de 2022, no curso da Rua Doutor

Paulo Furtado de Oliveira, Jardim Santa Cruz, nesta cidade e comarca de São Paulo, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra Gabriel Rosa de Lima e sua esposa, subtraído para si o automóvel Ford/Fiesta, placas FDH-2404/São Paulo-SP, bem como um aparelho de telefonia celular, um óculos de sol, duas camisetas, uma carteira contendo cento e trinta reais em espécie, documentos bancários e pessoais, pertencentes ao ofendido.

A denúncia foi recebida em 25 de fevereiro de 2022 (fls. 79/80).

O acusado foi regularmente citado (fls. 93/95), tendo a Defensoria Pública ofertado resposta à acusação em seu favor às fls. 98.

Durante a instrução processual, foi ouvida a vítima e uma testemunha arrolada em comum pelas partes, bem como interrogado o réu.

Diante da ausência de outras provas a serem produzidas, foi declarada encerrada a instrução processual e abertos os debates.

O Ministério Público, em suas alegações finais, requereu a total procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da denúncia. Opinou, ainda, acerca da fixação das penas e do regime inicial de cumprimento.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, com a improcedência da denúncia, em razão da insuficiência de provas para embasar um decreto condenatório. Formulou, ainda, pedidos subsidiários no tocante à fixação das penas e regime inicial de cumprimento, com a concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal transcorreu sem máculas processuais, estando o feito em termos para sentença.

A denúncia é procedente, nos termos das razões a seguir expostas.

A materialidade do delito de roubo restou bem comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 04/08; auto de prisão em flagrante de fls. 11/19; auto de reconhecimento de pessoa de fls. 16/17; auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação de fls. 23; bem como pela prova oral colhida.

A autoria de referido crime, outrossim, ficou demonstrada pelo que consta do conjunto probatório, recaindo sobre o ora réu, de maneira que não há que se falar em prolação de um decreto absolutório como pugnado pela combativa Defesa.

Com efeito, ao ser interrogado nesta data, o acusado Guilherme Dionildo Leite optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio.

A vítima Gabriel Rosa de Lima, por sua vez, ao ser ouvida sob o manto do contraditório, reconheceu o ora réu como autor do roubo, tendo relatado que estava estacionando o carro, quando foi abordado pelo acusado. Disse que sua esposa estava descendo do carro e que estava subindo o vidro do automóvel, quando o acusado bateu com a arma no vidro e já abriu a porta, mandando descer, pois "tinha perdido".

Afirmou que o roubador lhe mandou entregar também a carteira e o celular, bem como a chave do carro. Aduziu que o réu fugiu com o veículo levando seus pertences.

Disse que tinha uma camiseta do "Sr. Madrugá" no carro, que tinha ganhado, sendo que o réu foi preso vestindo essa camiseta. Proferiu que, por volta da meia noite, os policiais foram até a casa da sua mãe e informaram que tinham pegado uma pessoa com o carro. Aduziu ter feito reconhecimento no DP. Informou que todos os seus bens foram recuperados, com exceção do celular. Afirmou que o policial mostrou sua arma, tendo dito que a arma usada pelo roubador era igual.

A testemunha policial militar Marcos Júnior Dias Feitosa disse que o veículo em questão já constava como roubado, sendo que estavam em patrulhamento, quando se depararam com o automóvel. Aduziu que o condutor, ao notar a presença policial, desembarcou e saiu correndo, entrando em uma viela. Afirmou que o acusado tentou fugir e acabou entrando em uma garagem para se esconder. Disse que não perderam o réu de vista e que ele foi localizado e preso dentro dessa garagem onde tinha entrado. Relatou que o acusado não falou porque correu. Disse que a vítima foi no local e reconheceu o carro do qual o réu desembarcou como sendo de sua propriedade.

Informou que não foi apreendida arma de fogo e que não conhecia o réu de antes.

Assim, considerando os elementos probatórios colacionados aos autos, tem-se que restou devidamente demonstrado que foi o ora réu o autor do crime de roubo em tela,

tendo a vítima, nesta data, reconhecido o ora acusado como sendo o autor do delito e ratificado o reconhecimento realizado no DP. A testemunha policial ouvida hoje ainda confirmou ter prendido o acusado em flagrante, após ele desembarcar do carro subtraído e reconhecido pela vítima como sendo de sua propriedade, de modo que inequívocas autoria e materialidade criminosas.

Como cediço, a palavra da vítima, em crimes como o presente, possui relevante valor probatório, ainda mais quando se coaduna com os demais elementos coligidos aos autos, sendo que, na hipótese, não restou minimamente demonstrado qualquer circunstância que pudesse fazer crer que ela, de forma injustificada e injusta, falsamente fosse imputar a um inocente a prática de tão grave crime que é o roubo. Nesse diapasão: "Note-se que não há razão para desconsiderar as palavras de sujeito passivo, porquanto, nos delitos contra o patrimônio, usualmente cometidos na clandestinidade, é de se conferir especial relevância ao exposto por quem o tenha presenciado, sobretudo quando corroborado pelos demais elementos de convicção"

(TJSP - Apelação Criminal nº 1521120-59.2019.8.26.0228 - 13ª Câmara de Direito Criminal - Des. Rel. Marcelo Gordo - j. 17/12/2020).

Da mesma forma, o depoimento policial prestado corrobora os fatos descritos na denúncia e merece credibilidade, principalmente porque não comprovado nos autos motivo válido e concreto para se suspeitar da parcialidade dos agentes públicos. Como se sabe, é através do trabalho da polícia que se consegue a apuração dos delitos. São os policiais, no exercício da repressão ao crime, que conseguem desvendá-los. Assim, ressalvada hipótese de restar comprovada animosidade contra o réu, ou verdadeiro interesse na prolação do desate condenatório, seus depoimentos não podem ser desconsiderados, ainda mais porque milita em favor deles a presunção no sentido de agirem sempre no estrito cumprimento do dever e nos limites da legalidade.

Nesse sentido, aliás, é farta a jurisprudência: "Registre-se que não há nos autos quaisquer indícios de que os policiais tenham agido com motivação espúria ou que tivessem qualquer interesse em prejudicar os acusados. Nada há que enfraqueça o valor probatório dos seus detalhados depoimentos. Assim, seus testemunhos devem ser considerados com a mesma eficácia probante das declarações de quaisquer outras testemunhas. Neste sentido o entendimento do C. STJ: 'Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal' (STJ, Habeas Corpus nº 149540/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe 04.05.2011)" (TJSP - Apelação Criminal nº 0015511-39.2012.8.26.0577 - Des. Rel. De Paula Santos - j. em 05/03/2015).

Nesse passo, tenho que restaram devidamente demonstradas nos autos materialidade e autoria do crime de roubo em questão, sendo de rigor, pois, a prolação de um decreto condenatório em desfavor do réu, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, conforme requerido pela combativa Defesa.

A causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo deve ser reconhecida, eis que a vítima narrou, de forma consistente e detalhada, que o roubo foi praticado mediante emprego de arma de fogo, tendo ela, inclusive, sido exibida de forma ostensiva ao ofendido, de modo a criar o receio de sua utilização, o que ocasionou a entrega do veículo e demais bens que lhe foram exigidos.

Frise-se que, muito embora já tenha decidido em sentido contrário, entendendo pela não configuração de referida majorante quando a arma não é apreendida e periciada, certo é que, diante da superveniência da Lei nº 13.964/2019, que deu nova redação ao artigo 315, do CPP, trazendo em seu parágrafo segundo, inciso VI, que se considera não fundamentada a decisão ou sentença que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, passo a me curvar ao entendimento amplamente majoritário esposado pela jurisprudência pátria, para reconhecer tal causa de aumento de pena, quando firme a palavra da vítima em afirmar sua utilização para perpetração do delito de roubo, tal como ocorre na hipótese em tela.

Nesse sentido: "(...) Com efeito, para caracterizar a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia técnica do artefato, notadamente quando sua utilização é suficientemente comprovada pelas palavras firmes e seguras da vítima, em consonância com o depoimento judicial de testemunha, tal como no caso dos autos. (...) A jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunhas, o que ocorreu no presente caso. Nesse sentido, destaco: 'CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF'. (STJ - AREsp nº 1577607 - Min. Rel. Nefi Cordeiro - Data da Publicação 16/12/2019).

Passo, então, à fixação das penas.

Na primeira fase do cálculo, em atenção ao disposto no artigo 59, do Código Penal, deve a sanção-base do réu ser fixada um pouco acima do mínimo legal, em atenção à conduta social desfavorável e à personalidade do acusado, voltada para a prática de delitos, tendo ele perpetrado o crime em tela quando ainda estava em cumprimento de benefício em razão de suas condenações anteriores, em livramento condicional (fls. 75), o que denota seu total desprezo e desrespeito para com as determinações emanadas do Poder Judiciário, descumprindo as condições que lhe foram impostas quando da concessão do benefício.

Ora, a pessoa que ainda sequer terminou de cumprir a reprimenda imposta em razão de condenação anterior e já se envolve novamente com a prática delitiva não pode receber nesta fase da dosimetria pena igual àquele que não ostenta nenhuma passagem criminal, devendo tal fato ser, no entender deste Juízo, considerado como circunstância judicial desfavorável, em estrita observância ao que dispõe o artigo 59, do Código Penal e à regra da individualização das penas.

Em hipótese semelhante à dos autos, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "(...) A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o cometimento de novo delito quando em gozo do livramento condicional é fundamento idôneo a justificar a exasperação da pena-base (HC n.º 462.424/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 6/11/2018). Ressalta-se que o desvalor dessa circunstância não se confunde com maus antecedentes ou com a reincidência, tampouco é impactado pelo decurso do período de prova, na medida em que está relacionado à maior reprovabilidade da conduta da pessoa que comete novo delito após ser contemplado com um benefício penal, a denotar culpabilidade mais intensa" (AgRg no HC 676.248/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, DJe 04/10/2021 - destacou-se).

Desse modo, considerando os fundamentos acima expostos, entendo necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime sub judice o aumento das reprimendas em 1/6 (um sexto), perfazendo pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 11 (onze) dias-multa, arbitrados no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações sobre a capacidade econômica do réu.

Na segunda fase, não há atenuantes a serem reconhecidas. Por outro lado, de rigor o reconhecimento da agravante da reincidência, eis que o réu, quando do cometimento do delito, já ostentava duas condenações anteriores definitivas pela prática dos crimes de roubo majorado (autos nº 0002847-68.2013.8.26.0050 e nº 0034431-22.2014.8.26.0050, fls. 32/33 e 133). Assim, diante da dupla reincidência específica do acusado, elevo suas penas em 1/4 (um quarto), perfazendo sanção de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa. Por fim, na terceira fase da fixação, aumento a sanção do acusado no patamar de 2/3 (dois terços), em virtude da presença da causa de aumento de pena prevista no

inciso I, do § 2º-A, do artigo 157, do Código Penal, conforme alhures fundamentado, perfazendo sanção final de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, arbitrados no mínimo legal à minguia de maiores informações sobre a capacidade econômica do acusado.

Reincidente específico, deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, ainda mais considerando que estava em cumprimento de benefício quando da prática delitiva em tela, não tendo as circunstâncias judiciais, outrossim, sido consideradas favoráveis quando da fixação da pena-base, fatos estes que impedem, inclusive, a aplicação da norma constante do § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, diante da existência de outras condenações a serem consideradas, com a consequente necessidade de se proceder à devida unificação de penas, o que deverá ser oportunamente analisado em execução.

Diante da reconhecida reincidência, não há que se falar em aplicação dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Pelos mesmos motivos já elencados anteriormente nos autos, bem como considerando os acima explicitados e não havendo fato novo que altere a situação da custódia, estando presentes os fundamentos e os requisitos da prisão preventiva (artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal), não poderá o acusado recorrer em liberdade, devendo ser mantido na prisão onde se encontra recolhido, mostrando-se imperiosa a manutenção do sentenciado no cárcere não só para assegurar a aplicação da lei penal, como também para garantia da ordem pública. Com efeito, praticou o réu, duplamente reincidente específico e ainda em cumprimento de benefício, delito concretamente grave, em plena via pública e mediante emprego de arma de fogo, de modo que evidente o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, estando presentes fatos contemporâneos que justificam a manutenção da medida, já tendo o réu demonstrado que, em liberdade, não consegue se manter afastado da seara criminosa. Recomende-se o réu na prisão onde se encontra recolhido.

Deixo de arbitrar valor mínimo para reparação dos eventuais danos causados pelas infrações, diante da ausência de pedido Ministerial nesse sentido (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal).

Ante todo o exposto e o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória Ministerial para o fim de CONDENAR o réu GUILHERME DIONILDO LEITE, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, a cumprir a pena privativa de liberdade 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à minguia de maiores informações sobre sua capacidade econômica.

Expeçam-se os ofícios e mandados necessários, procedendo-se às comunicações de praxe e, após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Custas pelo réu, ficando-lhe concedidos, porém, os benefícios da assistência judiciária gratuita, eis que foi defendido pela Defensoria Pública durante todo o feito.

Publicada a sentença em audiência, saem os presentes devidamente cientificados e intimados.

São Paulo, 03 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA